



30/10/2023

Número: **0803087-20.2023.8.19.0001**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital**

Última distribuição : **12/01/2023**

Valor da causa: **R\$ 500.000,00**

Assuntos: **Recuperação extrajudicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
--------	-------------------------------

AMERICANAS S.A (AUTOR)

RHAYSSA ANTINARELLI CARDOSO CAMPOS (ADVOGADO)
PATRICIA FERES TRIELLI (ADVOGADO)
FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO)
FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA (ADVOGADO)
ANA TEREZA BASILIO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO (ADVOGADO)
GABRIEL PINA RIBEIRO (ADVOGADO)
CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI (ADVOGADO)
RAFAELLI MOREIRA CESAR (ADVOGADO)
VERONICA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
DANILO FERNANDES CHRISTOFARO (ADVOGADO)
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA (ADVOGADO)
TAYNAH SOARES DE ALCANTARA (ADVOGADO)
ROSEMEIRE BRANCO LOPES (ADVOGADO)
DANIELA DE OLIVEIRA TITO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA registrado(a) civilmente como ROSEMARY TEIXEIRA LISBOA (ADVOGADO)
RENATO DACILIO FLORES (ADVOGADO)
VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO (ADVOGADO)
WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO)
RENATA ROCHA MOREIRA (ADVOGADO)
CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS (ADVOGADO)
FABIO ROBERTO BARROS MELLO (ADVOGADO)
MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO (ADVOGADO)
JOAO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
LILIANA BAPTISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SELMA CRISTINA DOS SANTOS DELBONE (ADVOGADO)
ROSAMARIA BORGES VIEIRA FERACIN (ADVOGADO)
WILTON MAGARIO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO BARROS MERO (ADVOGADO)
SAMAYA GOMES CARVALHO OLIVEIRA (ADVOGADO)
LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO)
DANIEL DE LIMA CABRERA (ADVOGADO)
LAERCIO TOSCANO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO STARLING PESSIM SILVA (ADVOGADO)
SILVIA HELENA RAMOS DE OLIVEIRA BASILE (ADVOGADO)
TANIA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO registrado(a) civilmente como TANIA REGINA DE OLIVEIRA ARAGAO (ADVOGADO)
MILENA APARECIDA DA SILVA LEITE (ADVOGADO)
MARIO LAIR DE SOUZA (ADVOGADO)

AMERICANAS S.A. (RÉU)	SAULO MAGNO FIRMO SANTOS (ADVOGADO) FATIMA CRISTINA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO) SERGIO ZVEITER (ADVOGADO) BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE (ADVOGADO) MARCELO AUGUSTO NUNES FERREIRA (ADVOGADO) RENAN SOARES CORTAZIO (ADVOGADO) PAULO MAZZANTE DE PAULA (ADVOGADO) LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS (ADVOGADO) JOAO LOYO DE MEIRA LINS registrado(a) civilmente como JOAO LOYO DE MEIRA LINS (ADVOGADO) FLAVIO CALLADO DE CARVALHO (ADVOGADO) ROBERTO TRIGUEIRO FONTES registrado(a) civilmente como ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO) LUIS FERNANDO PEREIRA NEVES (ADVOGADO) ALEXANDRE PRANDINI JUNIOR (ADVOGADO) JOAO VICTOR CARAN BARBOSA (ADVOGADO) KALERIA LINS RIBEIRO CORTEZ (ADVOGADO) FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (ADVOGADO) ADRIANA FERNANDES SCATOLINI (ADVOGADO) FABIANA DINIZ ALVES (ADVOGADO) LUCIA DE QUEIROZ PACHECO (ADVOGADO) WESLEY JOSE MADUREIRA (ADVOGADO) LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES registrado(a) civilmente como LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES (ADVOGADO) JOAO PIRES DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO) MAURICIO NANARTONIS (ADVOGADO) FABIO ANTERIO FERNANDES (ADVOGADO) JOAO CARLOS VILELA NUNES DOS REIS (ADVOGADO) JULIANA DE FATIMA SOARES CALDEIRA GUEDES (ADVOGADO) ANA FLAVIA LINDENBERG DABIEN (ADVOGADO) MARCIO DO AMARAL RAFFAELE (ADVOGADO) CARINA CAVALCANTI DE MORAIS (ADVOGADO) VANESSA CRISTINA DA COSTA (ADVOGADO) BRUNO CARLO SICILIANO (ADVOGADO) RENATO DE ASSIS TRIPIANO (ADVOGADO) RICARDO CHABU DEL SOLE (ADVOGADO) HERIBELTON ALVES (ADVOGADO) ANDERSON CESAR FERNANDES (ADVOGADO) EMERSON MACHADO DE SOUSA (ADVOGADO) ISABELLE SAMPAIO DA COSTA DAMASCENO (ADVOGADO) MARCIA BATISTA MARTINS CERONI (ADVOGADO) BRUNO FEIGELSON (ADVOGADO) VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI (ADVOGADO) GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO (ADVOGADO) PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (ADVOGADO) MARCOS AURELIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE BASTOS (ADVOGADO) ADEMIR BUITONI (ADVOGADO) AUREA ANDRESSA LACERDA LIMA (ADVOGADO)
-----------------------	---

	CAROLINA MASCARENHAS (ADVOGADO) CAIO ARANHA SAFFARO VIEIRA (ADVOGADO) MARCELO BRAGA DE ANDRADE (ADVOGADO) ANTONIO CLETO GOMES (ADVOGADO) HUGO MARTINS QUINTAO (ADVOGADO) GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO) ILAN CAIAFA SOARES (ADVOGADO) MARIA SEVERINIA GONCALVES (ADVOGADO) AUREA NAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ELIZABETH RIBEIRO SOUTO (ADVOGADO) FELIPE ZORZAN ALVES (ADVOGADO) DANIELI DA CRUZ SOARES (ADVOGADO) NATHALIA GOMES PLA (ADVOGADO) ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI (ADVOGADO) CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO) KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO (ADVOGADO) PRISCILA GOES PRADO MELO (ADVOGADO) THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA (ADVOGADO) RICARDO JEREMIAS (ADVOGADO) MICHEL PLATINNY DUARTE ARAUJO (ADVOGADO) LUCIANA PINTO PASSOS (ADVOGADO) ALEXANDRE MENDES PINTO (ADVOGADO) TONY RAFAEL BICHARA (ADVOGADO) JONAS SMITH OLIVEIRA (ADVOGADO) PAULO ANDRE LIMA AGUIAR (ADVOGADO) MICHEL DINES (ADVOGADO) LEANDRO FIGUEIREDO PINHEIRO (ADVOGADO) ANA CAROLINA REIS DO VALLE MONTEIRO (ADVOGADO) BRUNO PACHECO TEIXEIRA (ADVOGADO) CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ (ADVOGADO) JESSICA BRANDES SOUTO MARTINELLI (ADVOGADO) WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO (ADVOGADO) CISLENE DIAS HENRIQUE (ADVOGADO) BRUNO SOARES CLETO (ADVOGADO) EDUARDO PINTO SANTOS FERREIRA (ADVOGADO) RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA (ADVOGADO) JORGE LUIZ DE CARVALHO VELLOSO (ADVOGADO) LUCIANA SILVA BRASIL (ADVOGADO) ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (ADVOGADO) MARCELO CRISTIAN SANTOS (ADVOGADO) WESLEY SOUZA RIBEIRO ADAMI (ADVOGADO) RAPHAEL DIAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO) AMANDA RODRIGUES FERRASIN (ADVOGADO) FABIO CRISTIANO MOURA DE FREITAS (ADVOGADO)
--	--

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
85016728	30/10/2023 14:34	Decisão	Decisão

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca da Capital

4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:

DECISÃO

Processo: 0803087-20.2023.8.19.0001

Classe: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)

AUTOR: AMERICANAS S.A

RÉU: AMERICANAS S.A.

1. Ids. 84231481, 83776837, 83524363, 83483040, 83480733, 83307768, 82875972, 81341970, 80950892, 80807562, 80594724, 80639007 – nos termos da decisão constante no id 66212587, item 3, ficam indeferidos os pedidos de cadastramento individualizado e mantida a ordem de publicação de todas as decisões proferidas nestes autos, através do DJE, para fins de intimação dos interessados, sem prejuízo da publicação dos Avisos e Editais previstos na Lei nº 11.101/2005, quando o ato assim o exigir.

2. Id. 84119227 – Ao A.J. sobre os diversos requerimentos das recuperandas.

3. Id. 84119084 – Requerem as recuperandas a reconsideração da decisão constante no id. 78543596 “para que seja excluída a obrigatoriedade de destinação dos recursos decorrentes da venda da aeronave para a recompra antecipada de Debêntures Simples e Debêntures Conversíveis (cláusula 7.2 do PRJ), considerando a ausência de vinculação do Plano de Recuperação Judicial de ID nº 50388971 e a iminente possibilidade de apresentação de aditivo pelas Recuperandas, devendo-se indicar, em substituição, que aos recursos oriundos da alienação da aeronave sejam dadas as destinações eventualmente indicadas no PRJ que vier a ser aprovado pelos credores em AGC e homologado por este MM. Juízo”.

Considerando os pontos apresentados pelas recuperandas, aguarde-se a vinda do eventual aditivo ao PRJ, devendo ser mantidas as cautelas relacionadas à destinação dos recursos da venda da aeronave determinadas na decisão anterior.

4. Id. 83264098 – Oficie-se, com urgência, informando que ainda não há data designada para a realização da AGC e que, em resposta à determinação contida na decisão constante no item 14 do id. 78543596, publicada em 19/10/2023, as recuperandas informaram no id. 84119227 que “a previsão é de que o a nova versão do Plano de Recuperação Judicial seja apresentada pelo GRUPO AMERICANAS perante esse MM. Juízo em novembro de 2023, com expectativa de que a Assembleia Geral de Credores seja designada para o mês de dezembro de 2023, o que dependerá da conclusão das negociações com os CREDITORES após a apresentação das demonstrações financeiras auditadas em 31.10.2023”.



5. Id. 84196806, 83235849, 83235833, 83807722, 83788977, 65063041, 65063042, 83777975, 83233070, 80834638, 80834603, 80833621, 80832940 – Às recuperandas e ao A.J. sobre os acórdãos.

6. Id. 84555804, 84336007, 82523961, 81289439, 81289442 – Às recuperandas na forma do item 10 da decisão de id. 78543596 para que prestem suas considerações sobre cada um dos ofícios apresentados que tratam da destinação de recursos depositados em processos judiciais, inclusive, em relação àqueles que foram transferidos para essa recuperação judicial, indicando, justificadamente, as hipóteses que retratam recursos a serem liberados em favor do credor ou da recuperanda, conforme decisão supra. Após, ao A.J.

7. Ids. 84584221, 84281412, 84195896, 84019280, 83913820, 83526671, 83214050, 83106877, 82389983, 82246011, 82218104, 82215774, 82089732, 81619781, 81466895, 81338310, 81279272, 81063165, 81027497, 80968818, 80900040, 80808903, 80753230, 80746698, 8058875, 80559757 – nos termos da decisão constante no id 66212587, desentranhem-se estas e as demais petições de habilitação/impugnação de crédito que vierem a estes autos principais, porquanto inadequada a via eleita, devendo os interessados promoverem a habilitação ou impugnação à relação de credores de forma incidental, em processo judicial especificamente distribuído por dependência, na forma dos artigos 8º e sgts., da Lei nº 11.101/2005, para a regular análise de sua verificação judicial de crédito, caso discorde do resultado da fase de verificação administrativa.

8. Ids. 84202493, 84202478, 84199998, 83225214, 83220893, 82691058, 82526877, 81288201, 81285850 – Ao A.J. para responder o ofício, nos termos do artigo 22, I, “m”, da Lei nº 11.101/2005.

9. Id. 83858778 – Impugnam as recuperandas o edital constante no id. 67799726, apresentado pela A.J. que instaurou o procedimento administrativo para o desmembramento dos credores investidores, pugnando pela publicação de edital, em aditamento ao já publicado, para que conste exigência complementar em relação aos “debenturistas dissidentes” de comprovação de comunicação em AGD da sua saída da comunhão de debenturistas, através da cópia da ata de AGD em que foi formalizada sua retirada.

Requerem, ainda, seja excluído do edital a referência à 2ª emissão de debêntures de Hortigil Hortifruti S/A, incorporada pela Americanas, uma vez que tais debêntures têm como único debenturista a securitizadora Virgo Companhia de Securitização, emissora dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio ofertados em oferta pública.

Rejeito o pedido para que os credores dissidentes comprovem sua saída da comunhão de debenturistas, através da juntada de ata de AGD onde foi comunicada sua retirada e seu interesse em se auto representar nessa recuperação judicial, uma vez que impõe complicação desnecessária ao procedimento de desmembramento já autorizado, que deve ser célere e desburocratizado, não podendo se impor óbices inúteis ou exagerados ao exercício de tal direito, sob pena de inviabilizá-lo.

Destaca-se, ainda,2 que o edital publicado, que instaurou o procedimento de desmembramento dos credores investidores, já conta com previsão expressa que supre materialmente a pretensão das recuperandas, eis que impõe ao credor investidor que apresente documento comprobatório da sua retirada da comunhão de debenturistas junto ao agente fiduciário, a quem caberá tomar as cautelas necessárias para desconsiderar os votos tomados por aqueles que optaram por exercer seus direitos de voz e voto individual e autonomamente nessa recuperação judicial. Confira-se:

(c.1) exclusivamente para os titulares de debêntures (Debenturistas): documento comprobatório da titularidade das debêntures como, por exemplo, o extrato em nome do debenturista expedido pela B3 que ateste o valor histórico/principal do crédito, quantidade dos títulos e o nome do titular dos títulos, confirmando as informações constantes da “Declaração de Credor Investidor”; e (c.1.2.) documento comprobatório (p.ex. notificação ao agente fiduciário) de que o Debenturista se retirou da comunhão formada pelos Debenturistas e/ou que informou ao agente fiduciário que constituirá representante próprio para a representação na Recuperação Judicial, conforme artigo 68, §3º, alínea “d”, da Lei nº 6.404/76;



Desse modo, intemem-se os agentes fiduciários Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda para que adotem as providências pertinentes para desconsiderar os eventuais votos, em AGD, tomados por debenturistas que optaram por exercer seus direitos de voz e voto individual e autonomamente nessa recuperação judicial, bem como para informar aos debenturistas o teor dessa decisão e o procedimento a ser seguido para o desmembramento dos seus créditos, na forma do edital publicado.

No tocante ao pedido de exclusão da referência às debêntures emitidas por Hortigil Hortifruti, reitero a decisão constante no id. 78543596, em que registrei que o procedimento de desmembramento dos credores investidores configura "providência de grande relevância a fim de garantir a esses investidores o regular exercício dos seus direitos de voz e voto, na medida em que são eles os reais titulares dos créditos aglutinados em nome dos agentes fiduciários, tendo, assim, total interesse em expressar sua vontade individual e autônoma em relação ao plano de recuperação judicial, seja aprovando-o, seja rejeitando-o, dentro da dinâmica negocial que revolve o feito recuperacional".

De fato, as debêntures em questão são titularizadas pela Virgo Companhia de Securitização, antes denominada Isec Securitizadora, em nome de quem está listada a integralidade dos créditos oriundos de tal emissão, como se vê da documentação apresentada pelas recuperandas.

Ocorre que a emissão de debêntures por parte do Hortifruti; a aquisição das debêntures pela Virgo; a emissão dos CRA's pela Virgo no mercado mobiliário e aquisição dos CRA's por parte dos investidores integram uma mesma operação global e estão nitidamente vinculadas e interrelacionadas, tanto que a própria escritura de emissão informa que as debêntures adquiridas lastreariam a emissão do CRA pela securitizadora, prevendo ainda os termos da distribuição desses títulos:

"(v) a Debenturista é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, devidamente registrada perante a Comissão de Val CVM , nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada Instrução CVM 480 e da Instrução CVM 600, e tem por atividade a aquisição e posterior securitização de créditos do agronegócio, nos termos da Lei nº 9.514, de Lei nº 9.514 Lei nº 11.076, por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio;

(vi) a emissão das debêntures insere-se no contexto de uma operação de securitização de créditos do agronegócio, que resultará na 31ª (trigésima primeira) emissão, em série única, de certificados de recebíveis do agronegócio da Securitizadora CRA , aos quais os Créditos do Agronegócio serão vinculados como lastro (Operação de Securitização)-

(vii) a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Gilberto Sabino, 215 - 4o Andar Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 Agente Fiduciário dos CRA será contratada Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 31ª (trigésima primeira) Emissão, em Série Única, da Isec Securitizadora S.A., lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Hortigil Hortifruti S.A. Termo de Securitização para representar a comunhão dos interesses dos titulares dos CRA e acompanhará a destinação dos recursos captados com a presente Emissão, nos termos da Cláusula 3.5 abaixo e do Termo de Securitização;

(viii) os CRA serão distribuídos por meio de oferta pública com esforços restritos, sob o regime



de garantia firme de colocação, a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 Instrução CVM 476 , Oferta e serão destinados a investidores profissionais Investidores Profissionais , conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução CVM Titulares de CRA , conforme termos e condições do Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, da 31ª (trigésima primeira) Emissão, em Série Única, da Isec Securitizadora S.A., lastreados em Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Hortifrutil Hortifruti S.A. , a ser celebrado entre a Emissora, as instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores Coordenador Líder Coordenador Contratado Coordenadores quando referidos em conjunto) e a Securitizadora Contrato de Distribuição ; e

(ix) a Emissora reconhece expressamente que a manutenção da existência, validade e eficácia desta Escritura, de acordo com os seus termos e condições, é condição essencial da Operação de Securitização, sendo que a pontual liquidação, pela Debenturista, das obrigações assumidas nos CRA, encontra-se vinculada ao cumprimento, pela Emissora, de todas as suas respectivas obrigações assumidas nesta Escritura, observados, ainda, os termos e as condições do Termo de Securitização."

Em que pesem as complexidades atinentes à operacionalização, a essência da operação é simples. O Hortifruti, buscando se capitalizar, se valeu de uma securitizadora para capitanear investidores que injetassem recursos na sua operação, através do formato que entendeu mais conveniente, ou seja, com a emissão de CRA's. Bem se sabe que não foi o Hortifruti quem emitiu os CRA's, até porque nem poderia fazê-lo por se tratar de emissão exclusiva de companhias securitizadoras (art. 36 da Lei nº 11.076 e art. 18 da Lei nº 14.430/2022), mas foi ele quem se beneficiou diretamente dos recursos dos investidores que adquiriram tais títulos, pois foram esses recursos que viabilizaram a compra da debênture por parte Virgo.

Não se está aqui alterando o status jurídico do negócio jurídico havido entre as recuperandas e Virgo, onde continua existente e válida a relação creditícia.

Contudo não se descuida do fato que foi o investidor final, adquirente do CRA, quem, ao cabo de toda operação, viabilizou a aquisição da referida debênture e o interesse da securitizadora na mesma e quem, de fato, sofrerá os efeitos das condições negociais previstas no PRJ. Ademais, não se pode olvidar que foi o nome do Hortifruti estampado na escritura de emissão do CRA (e certamente nos prospectos que divulgaram a oferta pública), como o devedor da debênture que lastreia o CRE, que conferiu a higidez, confiabilidade e interesse em sua aquisição, atraindo investidores, a partir de um exame da saúde financeira e liquidez do Hortifruti e, não, da securitizadora.

Desse modo, pelos mesmos fundamentos que embasam o desmembramento dos credores debenturistas e *bondholders*, deve ser resguardado ao titular do CRA o direito de buscar o exercício individual e autônomo do seu direito de voz e voto, já que serão eles quem sofrerão diretamente os efeitos das condições de pagamento previstas no PRJ.

Isso posto, indefiro o pedido das recuperandas, mantendo no edital de desmembramento de credores investidores a 2ª Emissão de Debêntures do Hortigil Hortifruti, intimando-se, desde já, a Virgo Companhia de Securitização, na qualidade de titular das debêntures, e a Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, na qualidade de agente fiduciário dos titulares dos CRA's emitidos, de que o valor dos eventuais investidores que optarem por desmembrarem seus créditos serão excluídos do valor listado na relação de credores em nome de Virgo, ficando os mesmos autorizados a exercerem individual e autonomamente seu direito de voz.

Publique-se a presente decisão.

10. Id. 84052357 e 83822914 – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil e por BRF S/A. Alega o primeiro suposta omissão na decisão constante do id. 78543596 em relação aos fundamentos considerados para o deferimento do pedido de alienação de bens formulado pelas recuperandas, invocando o



artigo 489, §1º do CPC. Já o segundo alega supostas omissão e contradição na decisão constante do id. 78543596 em que foi autorizada a alienação de ativos das recuperandas e a instauração de desmembramento do direito de voto dos credores investidores, sustentando que os credores não foram ouvidos acerca da matéria e que o *decisum* acarretaria suposta diluição do seu direito de voto.

Ausentes os vícios alegados, pretendendo os embargantes, em verdade, rediscutir as razões que conduziram ao convencimento desse Juízo sobre a matéria, o que deve ser feito pela via recursal própria.

A decisão embargada se encontra fundamentada na disposição do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 que confere ao Juízo, após ouvido o Comitê de Credores ou o A.J., em sua ausência (art. 28), autorizar ou não a alienação/onerção de bens do ativo não circulante da empresa em recuperação, independentemente de prévia aprovação do PRJ, não exigindo prévia oitiva dos credores, uma vez que a própria Lei prevê a medida que caberá ao credor, caso o mesmo discorde da alienação dos ativos e queira submeter a matéria à assembleia geral de credores.

Logo, o fato de determinado credor discordar da alienação/onerção de determinado ativo ou entender que a mesma não se reveste de utilidade necessária para os negócios da empresa não impede, por si só, sua alienação, pois a sua vontade não expressa a vontade da maioria legal dos credores capaz de interferir em tal venda.

E foi por conta disso que a Lei nº 14.112/2020 veio em boa hora regular tal procedimento, estipulando o quórum mínimo de credores (representantes de 15% dos créditos) que estão legitimados a manifestar o interesse em levar a matéria para deliberação em AGC e realizando medidas acautelatórias para se evitar que a insurgência não seja tomada de forma despropositada e infundada, exigindo, assim, a realização de caução equivalente ao valor da alienação, bem como exigindo que os credores interessados arquem proporcionalmente com os custos de convocação e realização da AGC:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

[\(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 1º Autorizada a alienação de que trata o **caput** deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte: [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

I - nos 5 (cinco) dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% (quinze por cento) do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da assembleia-geral de credores para deliberar sobre a realização da venda; [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

II - nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de assembleia-geral de credores, que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no § 4º do art. 39 desta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#) [\(Vigência\)](#)

§ 2º As despesas com a convocação e a realização da assembleia-geral correrão por conta dos credores referidos no inciso I do § 1º deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos. [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)

O fato de a venda da aeronave estar prevista no PRJ também não impede sua autorização judicial, na forma do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, já que a AGC que deliberará sobre o PRJ ainda não ocorreu e aguarda o fechamento das demonstrações financeiras das recuperandas para ser designada, não fazendo qualquer sentido impedir a sua autorização judicial. Confira-se, a propósito, doutrina sobre o tema:



“Já quanto aos bens que compõem o ativo não circulante (v.g., imóveis e participações societárias), é necessária prévia autorização judicial pelo menos até a AGC que deliberar sobre o plano de recuperação. (...)” (DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. Paulo Fernando Salles de Toledo (coord.). p. 451. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.)

Veja que a dispensa da autorização judicial prevista no artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 tem cabimento na hipótese de a venda constar no PRJ e este se encontrar aprovado pela AGC.

No que tange a instauração do procedimento de desmembramento dos credores investidores, a decisão se encontra fundamentada em pacífica jurisprudência sobre o tema e busca resguardar o direito de voz e voto de credores que, assim, como o embargante querem receber seus créditos na presente recuperação judicial.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil e por BRF S/A, eis que ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do CPC.

11. Id. 80583806 – Às recuperandas. Após ao A.J.

12. Id. 77511474 – Requerem as recuperandas autorização, nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, para “a alienação da participação acionária da Americanas na operação após a cisão parcial desproporcional da VEM, nos termos do anexo Termo de Encerramento de Parceria e do Laudo de Vantajosidade produzido pela empresa de consultoria Meden”.

Alegam as recuperandas que, em 25/01/2021, a Americanas firmou Acordo de Parceria com a sociedade Vibra Energia S/A, através do qual constituíram a sociedade VEM Conveniência S/A, para a exploração de lojas de pequeno varejo, através do qual cada parte assumiu compromissos para a integralização da sociedade constituída, seja através de aportes financeiros, seja através da cessão de contratos e estruturas operacionais das lojas “Local”, por parte da Americanas, e “BR Mania”, por parte da Vibra.

Contudo as partes, de comum acordo, resolveram dar fim à parceria, mediante a celebração de termo de encerramento de parceria, condicionado à homologação deste Juízo, onde foi ajustada a cisão parcial proporcional da VEM, na qual a Vibra fica obrigada a pagar à vista para a Americanas a quantia de R\$ 192 milhões pelas ações da sociedade BR Mania que lhe serão destinadas na cisão. Com a efetivação do encerramento da parceria, a Americanas restabelecerá a operação “Local” e ficará desincumbida de realizar os aportes financeiros assumidos na constituição da parceria. A Vibra, por sua vez, restabelecerá a operação “BR Mania”.

As recuperandas apresentaram laudo de vantajosidade constante no id. 77511487 que, a partir de dados econômico-financeiros da operação VEM, apontou que o cenário de encerramento da parceria é mais vantajoso que a sua continuidade.

A A.J. apresentou manifestação no id. 83303067, onde, após se debruçar sobre os documentos e elementos apresentados pelas recuperandas, opinou favoravelmente à alienação da participação acionária requerida pelas recuperandas, considerando “(a) a utilidade da alienação dos ativos para fortalecer significativamente o caixa das Recuperandas em meio a seu projeto de soerguimento; (b) que o valor da alienação da participação acionária é próximo do valor de avaliação e supera o valor de liquidação dos ativos e (c) que a alienação constitui-se como efeito de encerramento de parceria efetivado de comum acordo entre as partes envolvidas, a qual, além do benefício econômico decorrente da venda da participação acionária e extinção da obrigação de aportes financeiros, importa rá no restabelecimento da operação exclusiva pelas Recuperandas das lojas de pequeno varejo “Local”, de modo, portanto, que a alienação não compromete a execução e o desenvolvimento de suas atividades”.

Tendo em vista que não há Comitê de Credores constituído nesta recuperação judicial, resta atendida a previsão dos artigos 28 e 66 da Lei nº 11.101/2005, para que se enfrente o pleito.



O artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

Como decidido no item 20 do id. 78543596, “a redação do artigo 66 deve ser interpretada à luz do artigo 64 que mantém o devedor na condução da atividade empresarial e, conseqüentemente, na gestão dos seus negócios, definindo as operações comerciais e estratégicas que tragam o melhor proveito para as atividades das recuperandas, maximizando os seus resultados, inclusive com redução de custos, o que pode contemplar a alienação de bens do ativo não circulante que não se mostrem mais úteis à operação ou a negociação dos mesmos para a viabilização de outras operações que se mostrem mais adequadas, eficientes e necessárias à operação e a sua realidade atual. Uma vez identificada a necessidade de alienação/onerção de bens, cabe ao devedor requerer ao Juízo recuperacional a autorização para sua venda/onerção, nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, como o feito.”.

No caso em tela, cumpre observar preliminarmente que o pedido de alienação de participação societária decorre do desfazimento de uma *joint venture*, onde as partes resolveram, de comum acordo, que não possuem mais interesse na continuidade da referida parceria, o que, registre-se, pode decorrer de diversos motivos que não cabe a esse Juízo se imiscuir, por referirem a questões estratégicas, econômico-financeiras, sinergias e afinidades comerciais não mais existentes, dentre outros.

Fato é que a recuperação judicial de uma empresa parceira não pode obrigá-la a dar continuidade a um acordo de parceria em que ela e a outra parceira não possuem mais interesse e não estão mais empenhadas no objetivo comum inicialmente projetado, até porque, como já dito, a empresa em recuperação judicial continua na gestão do seu negócio e, conseqüentemente, na definição das suas estratégias comerciais, como preconiza o artigo 64 da Lei nº 11.101/2005.

Ultrapassado esse ponto, observa-se que o termo de encerramento da parceria prevê a desoneração da recuperanda Americanas da realização de aportes financeiros na ordem de R\$ 206,5 milhões, bem como o recebimento pela mesma da quantia de R\$ 192 milhões pelas ações que lhe serão destinadas após a cisão da sociedade VEM.

Com efeito, no cenário apresentado, entendo que a medida se reveste de evidente utilidade e economicidade para as recuperandas. A uma, porque a continuidade da operação não é mais viável, na medida em que as empresas parceiras não possuem mais interesse na mesma sendo inevitável o rearranjo e desfazimento de toda a estrutura societária e operacional estabelecida pelas partes quando do início da parceria.

A duas porque as partes de comum acordo já estabeleceram os caminhos para o fim de tal parceria, onde a Americanas restou desonerada da realização de aportes na ordem de R\$ 206,5 milhões que ocorreriam durante o período da recuperação judicial e, eventualmente, na fase de cumprimento do PRJ, prevendo, ainda, a compra da cota parte da recuperanda no valor de R\$ 192 milhões, que ingressará à vista no caixa da empresa contribuindo para o seu regular fluxo.

A três, porque o laudo de vantajosidade apresentado confirma que o encerramento da operação VEM se mostra mais vantajoso que a sua continuidade, já que permitirá resultados mais imediatos, enquanto que sua continuidade só permitiria à recuperanda obter possíveis resultados positivos em períodos longínquos, com os riscos inerentes à operação.

A quatro, porque a Americanas ainda restabelecerá as operações das lojas Local, assumindo a integralidade da gestão do referido negócio conforme suas estratégias comerciais.

Certo é que a alienação de bens do ativo não circulante da empresa em recuperação judicial, autorizada na forma do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, não conta com forma específica para ser realizada, devendo ser promovida da maneira que se mostrar mais eficiente para se alcançar os resultados buscados. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ sobre o assunto:



RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS. EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3. **A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados.** 4. Os dispositivos apontados como violados pela recorrente não guardam relação com a hipótese fática dos autos: o art. 142 da LFRE cuida de matéria afeta, exclusivamente, a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo da sociedade falida; o art. 60 do mesmo diploma legal possui como hipótese de incidência a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor; e o art. 870 do CPC/15 trata, tão somente, de enunciar os sujeitos encarregados pela determinação do preço de bens penhorados em processos de execução por quantia certa. 5. A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação recuperacional. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1819057 RJ 2019/0049402-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

No mesmo sentido é a lição de Manoel Justino Bezerra Filho: *“Este art. 66 permite, porém, a venda ou a oneração mesmo extrajudicial de quaisquer outros bens, desde que, depois de ouvido o Comitê, o juiz autorize a venda.”* (Lei de Recuperação de Empresas e Falência – Lei nº 11.10/2005 comentada artigo por artigo. 15ª edição. Pag. 317. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Isso posto, defiro a alienação da participação acionária detida pela Americanas, conforme o requerido pelas recuperandas no id. 77511474, nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 e considerando a manifestação favorável do A.J..

Intimem-se as recuperandas para apresentarem a comprovação da operação, bem como para informarem a destinação dada aos recursos angariados.

Publique-se a presente decisão com urgência para instauração do prazo do inciso I do §1º do artigo 66, ficando os credores interessados em convocar AGC para deliberar sobre as alienações em tela cientes que deverão prestar caução do valor total das operações e arcar com as despesas inerentes à convocação e realização de assembleia, nos termos da Lei.



RIO DE JANEIRO, 30 de outubro de 2023.

PAULO ASSED ESTEFAN
Juiz Titular

